

1500338-82.2022.8.26.0274

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Que já foi processado por homicídio, tráfico e roubo" (sic) (fl. 7/8 - grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado MURILO HENRIQUE CASPANI sustentou que praticou o roubo que lhe está sendo imputado sozinho, sem a participação do corréu BRUNO, e sem estar portando arma de fogo. Praticou o assalto para obter dinheiro e sustentar seu vício de drogas. A janela do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500338-82.2022.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500338-82.2022.8.26.0274

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO HENRIQUE CASPANI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MURILO HENRIQUE CASPANI e BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE MARINS, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes as condutas tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. Narra a inicial acusatória que, no dia 12 de junho de 2022, por volta de 20h35, no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Avenida Rodrigues Alves, nesta cidade e comarca de Itápolis, os denunciados, agindo de comum acordo e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistindo em um automóvel Chevrolet Onix, placas FUX-5200, avaliado em R\$ 53.351,00, conforme auto de avaliação de fls.104, de propriedade de ÁLEFE FELIPE MEN (fls. 126/128).

Denúncia recebida em 27 de junho de 2022, conforme decisão de fl. 146/147.

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta escrita às fls. 176/177 e 198/207.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidas as declarações

do ofendido, inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e três testemunhas arroladas pela defesa, sendo, em seguida, interrogados os acusados. Após, o representante do Ministério Público e os defensores apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 22/24), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 27), pelas imagens fotográficas (fls. 40/51), pelo auto de avaliação (fl. 104) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Conforme narrado na denúncia, no dia 12 de junho de 2022, por volta de 20h35, no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Avenida Rodrigues Alves, nesta cidade e comarca de Itápolis, os denunciados MURILO HENRIQUE CASPANI e BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE MARINS, agindo de comum acordo e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistindo em um automóvel Chevrolet Onix, placas FUX5200, avaliado em R\$ 53.351,00, de propriedade de ÁLEFE FELIPE MEN.

Segundo o apurado, no dia do ocorrido, os acusados MURILO e BRUNO, agindo em concurso, deliberaram em praticar o crime de roubo.

Para tanto, MURILO apossou-se de uma arma de fogo e, na companhia de BRUNO, aproximaram-se da vítima, que estava estacionada com seu veículo no cruzamento acima mencionado. Cada denunciado se aproximou de um lado do automóvel. MURILO, do

lado esquerdo, bateu no vidro com a arma de fogo. A vítima tentou sair com o carro, mas o denunciado bateu novamente no vidro com arma e disse para não sair com o veículo e que era para "casca fora" (sic) do carro. A vítima, temerosa, desceu do veículo e os denunciados entraram, tendo MURILO assumido o volante e BRUNO se sentado no lado do passageiro. Assim, deram partida no veículo e saíram com ele pela Rua Rodrigues Alves.

Policiais militares de Ibitinga foram informados da ocorrência do roubo, bem como de que os denunciados estariam em fuga. Imediatamente, passaram a patrulhar a rodovia SP 304, sentido Itápolis, localizando o veículo da vítima transitando em sentido contrário, ou seja, em direção a Ibitinga, então fizeram a conversão e saíram em acompanhamento, tendo tal veículo seguido por aquela rodovia até ingressar na Rodovia SP 267, sentido ao trevo de Ibitinga, depois ingressou na referida cidade, pelo Acesso Vereador Manoel Alves Lopes.

Dentro desta cidade, o veículo transitou por várias ruas até que entrou na Rua Odilon Pangni Geli, no Jardim Terra Branca, sendo rua sem saída, então pararam o veículo e realizaram a abordagem. O indivíduo descrito pela vítima, que no momento da abordagem trajava blusa cinza, foi identificado como sendo o acusado MURILO, o qual conduzia o veículo no momento da abordagem policial. O outro assaltante, descrito pela vítima como sendo aquele que ficou no lado direito do carro e usava blusa preta, foi identificado como sendo o corréu BRUNO, que ocupava o banco do passageiro no momento em que foram abordados, tendo eles confirmado, naquele momento, a prática do delito de roubo.

Vejamos.

O acusado MURILO HENRIQUE CASPANI, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "é morador de Itápolis e se declarou usuário de drogas. Que, nesta data, havia usado cocaína, maconha, e ingerido bebida alcoólica. Disse que tem dívidas atrasadas, e, nesta data, no início da noite, resolveu roubar um carro para pagar dívida. Que encontrou o veículo parado no local dos fatos, bateu nos vidros do lado do motorista e anunciou o roubo, dizendo "perdeu, perdeu" e ordenou que a vítima descesse do carro. Que, após assumir a direção do veículo, pegou o seu amigo de infância, chamado BRUNO, em outro bairro, o qual se sentou no banco do passageiro, e ambos vieram pra Ibitinga. Que no trevo de Ibitinga, notou que era seguido por uma viatura da PM, quando empreendeu fuga por várias ruas. Que, durante a fuga chegou a colidir levemente com um veículo Gol, que estava estacionado. Que quando chegaram numa rua sem saída desceu do carro juntamente com seu amigo e se rendeu. Que, a seguir, foram levados ao posto de saúde, para exame cautelar, e, a seguir, trazidos para este plantão policial. Que já foi processado por homicídio, tráfico e roubo" (sic) (fl. 7/8 - grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado MURILO HENRIQUE CASPANI sustentou que praticou o roubo que lhe está sendo imputado sozinho, sem a participação do corréu BRUNO, e sem estar portando arma de fogo. Praticou o assalto para obter dinheiro e sustentar seu vício de drogas. A janela do veículo estava aberta. O interrogado estava com a mão por baixo da blusa, simulando estar armado e disse para a vítima "perdeu, perdeu". O ofendido ficou com medo e desceu do carro. Passou no bairro Dona Bela e viu o acusado BRUNO na rua. Não disse ao corréu que o veículo era roubado. Chamou BRUNO para juntos darem uma volta em Ibitinga/SP. Não estava armado e não atirou nenhum revólver pela janela do veículo.

O acusado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE MARINS, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "estava no centro de Itápolis, quando, no início da noite, seu amigo MURILO HENRIQUE passou em veículo, cor escura, modelo que o interrogado não sabe identificar, e o chamou para passearem. Que nunca tinha visto MURILO com aquele veículo, mas não perguntou a origem do bem. Que passearam um pouco lá em Itápolis, e, em seguida, vieram para Ibitinga. Que na rodovia, notou que eram seguidos por uma viatura da PM, quando MURILO fugiu da viatura, passando por diversas ruas da cidade. Que não se recorda se bateram o carro. Que quando chegaram numa rua sem saída, renderam-se e foram abordados pelos policiais. Que, a seguir, foram conduzidos ao posto de saúde, onde se submeteram a exame de corpo de delito. Que, quando menor de idade, foi apreendido por roubo e tráfico de drogas" (sic) (fl. 9/10 - grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE MARINS sustentou que não participou do roubo que lhe está sendo imputado. No dia dos fatos estava em casa com sua esposa, a qual estava grávida. MURILO apareceu com o carro e o chamou para darem uma volta. Ao entrarem em Ibitinga, foram perseguidos por viaturas policiais. MURILO lhe disse que o veículo era alugado, porém a polícia deu ordem de parada. Mesmo sua esposa estando grávida, não viu problemas em sair com MURILO para juntos darem uma volta. Na ausência do interrogado, sua esposa ficaria com sua outra filha, de quatro anos de idade.

A vítima ÁLEFE FELIPE MEN, ao ser ouvida na fase policial, narrou que “por volta de às 20h30m, estava parado com seu veículo GM/Onix 1.4, cor preta, placa FUX 5200, próximo ao cruzamento da Rua Rodrigues Alves com a Avenida Duque de Caxias, aguardando um amigo, quando notou a aproximação de dois homens, um cada lado de seu veículo, os quais pararam próximo às portas dianteiras. O que estava do lado esquerdo, bateu no vidro com uma arma de fogo, tipo revólver, niquelado. Que, então tentou sair com o carro, mas aquele meliante bateu novamente no vidro com arma e disse para não sair com o veículo e que era para “casca fora” do carro. Temeroso por sua integridade física devido às ameaças por arma de fogo, o declarante desceu do veículo e os dois roubadores entraram, deram partida no veículo e saíram com ele pela rua Rodrigues Alves. De imediato o declarante comunicou a polícia militar, via 190. Diz o declarante que por tudo ter ocorrido muito rápido e também pelo medo, não conseguiu ver as características físicas dos roubadores, apenas que o que portava a arma e anunciou o roubo vestia blusa cinza e o outro vestia blusa de cor preta” (sic) (fl. 6 – grifo meu).

Em juízo, o ofendido ÁLEFE FELIPE MEN sustentou que no dia dos fatos estava parado na esquina com o carro, quando foi rendido por dois assaltantes. O que se aproximou pelo lado esquerdo, do motorista, está armado, apontou a arma e mandou o declarante descer do carro. O outro assaltante se aproximou pelo lado direito, do passageiro. O declarante tentou dar a partida, porém o carro “afogou”. Entregou as chaves para eles. Não foi agredido pelos assaltantes. O assaltante que estava armado usava uma blusa de frio. Ele estava portando um revólver antigo. Recuperou o carro em Ibitinga. O veículo estava com alguns riscos na lataria. Viu a arma que um dos assaltantes empunhava. Ele apontou a arma na direção do declarante.

As testemunhas ROBSON RICARDO DE CASTRO e WILLIAN CEZAR NICOLA, policiais militares, em solo policial, disseram que “nesta data, a equipe policial foi informada via rádio sobre roubo de veículo ocorrido na cidade de Itápolis, cujos criminosos estavam em fuga por sentido ignorado. Que de imediato saíram em patrulhamento pela Rodovia SP 304, sentido a Itápolis, e localizaram o veículo GM/Onix, cor preta, placa FUX 5200, transitando em sentido contrário, ou seja, sentido a Ibitinga, então fizeram a conversão e saíram em acompanhamento, tendo tal veículo seguido por aquela rodovia até ingressar na Rodovia SP 267, em sentido ao trevo de Ibitinga, depois ingressou nesta cidade, pelo Acesso Vereador Manoel Alves Lopes. Dentro desta cidade, o veículo transitou por várias ruas até que entrou na Rua Odilon Pangni Geli, no Jd. Terra Branca, sendo a rua sem saída, então pararam o veículo, momento que conseguiram realizar a abordagem. O indivíduo descrito pela vítima, que no momento da abordagem trajava blusa cinza, foi identificado como MURILO HENRIQUE CASPANI, e conduzia o veículo no momento da abordagem policial, enquanto que o outro implicado, descrito pela vítima como sendo aquele que ficou no lado direito do carro e usava blusa preta, foi identificado como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINS, quem ocupava o banco do passageiro no momento em que foram abordados, tendo eles confirmado a prática do roubo do veículo. Que não houve resistência, tendo sido necessário o uso de algemas pelo receio de fuga. Que, realizaram buscas no veículo, mas não localizaram arma de fogo. Acrescenta que durante o acompanhamento do veículo sentiram o impacto na viatura advindo de um objeto prateado, sendo que BRUNO HENRIQUE confirmou que jogou a arma na pista, indicando o local, ou seja, o mesmo onde sentiram o impacto. Que, posteriormente, deslocaram-se ao lugar indicado, mas não conseguiram localizar a arma. Que os suspeitos foram levados à UPA, onde se submeteram a exame de corpo de delito cautelar, não tendo sido constada nenhuma lesão corporal” (sic) (fl. 3/5 – grifo meu).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ROBSON RICARDO DE CASTRO e WILLIAN CEZAR NICOLA sustentaram que, no dia dos fatos, receberam informação de que dois indivíduos teriam roubado um veículo Ônix, de cor preta, na cidade de Itápolis, bem como que eles estavam se dirigindo para a cidade de Ibitinga pela Rodovia SP 317. Cruzaram com o veículo Ônix na referida rodovia no contrafluxo. Retornaram e efetuaram o acompanhamento do automóvel. Confirmaram o numeral da placa do veículo. Deram sinal de parada, porém o condutor não acatou e aumentou a velocidade, tentando se evadir da viatura. Em dado momento, foi dispensado algo do veículo, um objeto prateado, que bateu no para-choque da viatura. Continuaram o acompanhamento até o bairro Terra Branca, em Ibitinga, onde o veículo Ônix entrou em uma rua sem saída. Os autores pararam e tentaram empreender fuga, porém foram detidos. O acusado MURILO, que conduzia o veículo, estava exaltado e foi algemado. BRUNO, que era o passageiro, também foi detido e algemado. MURILO relatou que tinha praticado o roubo sozinho e desarmado. Por seu turno, BRUNO disse que ambos estavam armados e que ele teria dispensado a arma na rodovia. Deslocaram-se juntamente com BRUNO para o local onde a arma teria sido dispensada, porém, por se tratar de um canavial, não localizaram o artefato. Entraram em contato com a vítima, que foi a Delegacia de Polícia e reconheceu os réus, sem sombra de dúvidas, como os autores do roubo, bem como que um dos assaltantes estava armado. Os réus disseram informalmente que pretendiam praticar outros roubos em Ibitinga. Do recebimento da informação do roubo até o momento em que detiveram os réus, se passaram 15 minutos.

Cabe destacar que, em quaisquer delitos, a palavra da vítima possui grande validade como elemento de convicção, mormente quando respaldada por outros elementos de prova, como se dá no caso dos autos. Ademais, não restou evidenciado que o(a) ofendido(a) e a(s) testemunha(s) de acusação tivesse(m) qualquer motivo para pretender(em) incriminar o acusado, imputando-lhe falsamente um delito de que o sabe(m) inocente.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Finalmente, e não menos importante, os denunciados foram flagrados na posse da res furtiva, não tendo o acusado BRUNO apresentado versão crível e convincente a respeito de sua presença no veículo roubado, que estava sendo conduzido pelo corréu MURILO.

O Tribunal de Justiça de São Paulo possui precedentes no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado, ou de terceiro que com ele afirma ter praticado o delito, constitui indício de autoria da prática delitiva e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar a posse de boa-fé.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Criminal 0005611-17.2015.8.26.0451; Relator (a): Lauro Mens de Mello;

Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017; Apelação

Criminal 0002510-31.2014.8.26.0281; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª

Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do

Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016; Apelação Criminal 0013310-

97.2014.8.26.0482; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

05/04/2016; Data de Registro: 07/04/2016.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do acusado.

6. Embora a arma de fogo empregada no roubo não tenha sido apreendida e periciada, tal circunstância não tem o condão de afastar a incidência da majorante do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a

causa de aumento em questão, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito (STJ – HC 338.126/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015). No caso dos autos, a utilização do artefato foi noticiada pela prova oral produzida ao longo da persecução penal, devendo, pois, ser mantida a referida majorante. Finalmente, cabe ressaltar que subsiste a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo para os delitos praticados antes e depois da entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, porquanto, nesse caso, não ocorreu abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.

Isso porque, com a entrada em vigor do referido diploma legal, o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP (que estabelecia um aumento de 1/3 a 1/2 na 3ª etapa da dosimetria), passando a ser punido no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP (que prevê o recrudesimento da reprimenda em 2/3).

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AREsp 1.303.994/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 01/08/2018, DJe 03/08/2018.

8. A majorante do concurso de pessoas restou evidenciada pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, que, em juízo e extrajudicialmente, narraram que os acusados MURILO HENRIQUE CASPANI e BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS, agindo em concurso, cada qual aderindo à conduta do outro, subtraíram para si, coisa alheia móvel (veículo Chevrolet Ônix), mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. Ressalte-se que “A causa de aumento de pena é aplicável ainda que um dos envolvidos seja inimputável (pela menoridade ou qualquer outra causa) ou desconhecido. Nesse último caso, é suficiente à acusação provar a responsabilidade de duas ou mais pessoas pelo crime, nada obstante somente um deles tenha sido identificado” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 212), vol. 2. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 456 – grifo meu). No mesmo sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HC 162.221/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013; HC 197.501/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011.

9. Nos termos do § único, do artigo 68, do Código Penal, “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” (grifo meu).

Extrai-se do referido dispositivo legal que, se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento de pena previstas na Parte Especial do Código Penal, o magistrado poderá aplicar todas elas (obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente.

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a norma em questão “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador” (STF – HC 110.960, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014 – grifo meu).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ser “legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. [...] Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo 'estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a

incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado' (HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014)" (STJ - AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 - grifo meu).

Desse modo, deverão incidir as duas causas de aumento de pena: a) primeiramente, a majorante do § 2º, do artigo 157, do CP (aumento de 1/3 a 1/2); e b) em seguida, a majorante do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

II.3 - Da dosimetria das penas

Acusado MURILO HENRIQUE CASPANI

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui Maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo(s) n.º 0000005-47.2016.8.26.0556; 0000730-38.2018.8.26.0274; 0001461-05.2016.8.26.0274; 0002022-92.2017.8.26.0274; 0002785-64.2015.8.26.0274; 1501290-66.2019.8.26.0274.

As circunstâncias que envolveram o crime (modus operandi empregado pelo agente, local e horário da prática delituitosa) foram gravosas, porquanto excederam o que normalmente se observa nos casos em que é praticado o crime em questão. Com efeito, o delito foi praticado no período noturno, circunstância(s) relevante(s) para a consumação da prática criminosa, bem como para dificultar a apuração do culpado.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ - AREsp 1.375.340/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; TJDF - Apelação Criminal 0009553-39.2014.8.07.0004, rel. Desembargador SOUZA E ÁVILA, j. 02/10/2014, DJe 17/10/2014.

Considerando-se que 2 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (antecedentes e circunstâncias do crime) e que o acusado ostenta 6 (seis) condenações definitivas que não configuram reincidência, aumento a reprimenda em 1/2 e estabeleço a pena-base em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019. Além disso verifico que se está diante de confissão parcial e não plena, o que também impede a incidência da referida atenuante. Nesse sentido, são os seguintes julgados do TJSP: Apelação Criminal 0001020-96.2017.8.26.0077; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019; Apelação Criminal 0035657-23.2018.8.26.0050; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019. Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 1500148-90.2020.8.26.0274), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Reconheço a majorante do concurso de agentes, aumento a reprimenda em 1/3, fixando-a em 9 anos e 4 meses de reclusão e 22 dias-multa. Em seguida, tendo em vista a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a sanção em 2/3. Fixo a pena definitiva em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 36 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "a", e 59, caput, ambos do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes, a reincidência e a presença de duas causas de aumento de pena.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos

Com fundamento no artigo 44, inciso I, do CP, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi perpetrado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

Acusado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no REsp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

As circunstâncias que envolveram o crime (modus operandi empregado pelo agente, local e horário da prática delituosa) foram gravosas, porquanto excederam o que normalmente se observa nos casos em que é praticado o crime em questão. Com efeito, o delito foi praticado no período noturno, circunstância(s) relevante(s) para a consumação da prática criminosa, bem como para dificultar a apuração do culpado. Nesse sentido, são os seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ - AREsp

1.375.340/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; TJDF – Apelação Criminal 0009553-39.2014.8.07.0004, rel. Desembargador SOUZA E ÁVILA, j. 02/10/2014, DJe 17/10/2014.

Considerando-se que 1 circunstância judicial foi valorada negativamente, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, atentando para o disposto no enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. “Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Reconheço a majorante do concurso de agentes, aumento a reprimenda em 1/3, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em seguida, tendo em vista a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a sanção em 2/3. Fixo a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, “a”, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos

Com fundamento no artigo 44, inciso I, do CP, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi perpetrado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

a) condenar o acusado MURILO HENRIQUE CASPANI como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 36 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

b) condenar o acusado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE MARINS como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva dos acusados e nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator

(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista que não foi produzida prova a respeito do prejuízo sofrido pela vítima.

Intime(m)-se o(s) ofendido(s) ou sucessor(es), em cumprimento do disposto no artigo 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;
Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;
Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);
Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA